

감사결과  
처분요구사항 명세

제 목 ○○○○○○○○ 임직원 행동강령 미준수

소 관 부 서 ■■■■■■

내 용

1. 사건개요

■■■■■■ ○○○○팀 ♡♡♡ ♡♡은 2024. 11. 8일 「△△△△△ △△ 임직원 행동강령」(이하 “행동강령”이라 한다.) 제35조<sup>1)</sup>에 따라 “같은 소속인 ○○○○ ○○○이 승강기 유지보수 용역업체(이하 “용역업체”이라 한다) 직원에게 과업 외 부당한 업무지시(갑질)를 한 사실”을 신고하였다.

이에 따라 신고 건을 포함한 외부 용역업체와 관련한 부당행위 여부 등에 대해 조사한 결과, 피신고인 ◇◇◇ ◇◇의 용역업체 직원에 대한 부당행위 사실과 ■■■■■의 ▽▽▽▽▽ 운영에 일부 미흡한 점이 확인되었다.

2. 관계법령 등(판단기준)

행동강령 제20조제3호에 따르면 임직원 자신이 소속된 기관이 체결하는 물품·용역·공사 등 계약에 관하여 직무관련자에게 자신이 소속된 기관의 의무 또는 부담의 이행을 부당하게 전가하거나 업무를 부당하게 지연하는 행위를 하여서는 아니된다고 규정하고 있다.

1) 제35조(위반행위의 신고 및 확인) ① 누구든지 임직원이 이 강령을 위반한 사실을 알게 되었을 때는 별지 제8호서식의 행동강령 위반행위 등 신고서에 따라 부서장, 이사장, 행동강령책임관 또는 국민권익위원회에 신고할 수 있다.

또한 2019년 정부부처 합동으로 발표한 「공공분야 갑질 근절을 위한 가이드라인」에 따르면 기관의 장 또는 소속 직원은 상대방에게 부당하게 부담을 전가하는 등 불공정한 계약, 계약 외 부당한 요구를 하여서는 아니된다고 명시하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

○○○○○○○○과 용역업체 간 계약서류(과업지시서)를 검토한 결과, 매월 1회 정기점검을 하도록 되어있으며 점검 시에 일상적인 바닥 청소 등은 과업 내용에 포함하지 않고 있다.

한편 피해 당사자인 용역업체 직원에 대한 조사 결과, ○○○○ ○○○이 용역 계약서상의 과업 범위에 속하지 않는 청소를 위해 유지보수 기사에게 전화로 방문을 요청하였고, 실제로 청소 작업을 지시한 사실이 확인되었다.

다만, 과업 범위와 관련한 용역업체 직원의 의견을 듣고 ■■■■■ 담당자에게 확인 후 즉시 청소 업무를 중단시켰으며 해당행위가 부당하다고 생각되지 않았으며 어떤 피해도 없었음을 진술하고 있다.

〈표〉 참고인 등 진술 내용

| 구분 | 진술내용 |
|----|------|
|    |      |

또한 ■■■■■■은 업무지원직 세부 업무분장(2024.1.2.)을 통해 업무지원직(□□) 2명에게 “청사 내외부 시설 수리·관리·점검” 업무를 분장하고 있고, 이 과정에서 용역업체 유지보수 업무의 경우 세부 과업 범위, 업무지시 등에 대한 교육을 통해 과업범위내에서 업무지시가 이루어졌어야 함에도 불구하고 미흡하게 운영된 것으로 확인되었다.

#### 4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

이번 사건은 업무지원직(□□)에게 외부 용역업체 유지보수 과업 범위에 대한 교육이 부족한 상태에서 업무가 이루어짐으로서 발생한 문제로 향후 재발하지 않도록 주의하겠습니다. 다만, '23년 12월 ○○○○○○과 ○○○○ ○○○이 채용된 이후 수차례 업무지원직 간 상호 존칭 사용, 행동강령 교육 등을 실시하였으나, 두 사람 간 잦은 다툼 등 사이가 좋지 않았던 것이 이번 신고로까지 이어진 원인입니다.

업무지원직 직원은 경징계에 대한 무감각, 다른 직원에 대한 문제 있는 행동과 동료애 부족 등으로 시정할 수 있는 장치가 교육과 상담 밖에 없음으로 이에 대한 보완 장치가 필요하다고 사료됩니다.

#### 조치할 사항

① ♡♡♡♡♡♡은 추후 직무권한 등을 행사한 부당행위가 발생하지 않도록 용역업체 유지보수 과업 범위를 담당 직원에게 주지시키고, 관련자 등에게 재발방지 교육을 실시하시기 바랍니다. (통보)

② ◆◆◆은 직원상벌요령 제6조의2(경고 및 주의)에 따라 관련자에 대한 주의를 촉구하시기 바랍니다. (주의)